AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL

I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE

SODEXO MEXICO, en adelante “SODEXO”, con domicilio en AV. CAMPOS ELISEOS, 204, PISO 7 OFICINA 1, COLONIA POLANCO IV SECCION, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11550, es responsable del tratamiento y protección de los datos personales y datos personales sensibles que recaba con motivo de las actividades de Salud Ocupacional, vigilancia de la salud y prestación de servicios médicos en el trabajo. El tratamiento se realizará conforme a la legislación de protección de datos personales, laboral y sanitaria aplicable.

II. DATOS PERSONALES QUE PODREMOS RECABAR

SODEXO podrá recabar, directamente o a través de personas encargadas autorizadas, datos de identificación y contacto tales como nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, CURP, RFC, número de trabajador, domicilio, teléfono, correo electrónico, fotografía, firma y otros datos necesarios para identificar a la persona titular. Asimismo, podrá recabar datos laborales como puesto, área, centro de trabajo, unidad de negocio, fecha de ingreso, antigüedad, jornada, turno, actividades del puesto, antecedentes laborales, exposición ocupacional y factores relacionados con las condiciones de trabajo.

III. DATOS PERSONALES SENSIBLES

Para las finalidades de Salud Ocupacional podrán tratarse datos relativos al estado de salud presente o futuro, entre ellos antecedentes personales y heredofamiliares; historia clínica; signos vitales; exploración física; accidentes y enfermedades; discapacidad cuando resulte pertinente; embarazo cuando exista una finalidad médica y laboral legítima; exposición ocupacional; resultados de laboratorio y gabinete; audiometría; espirometría; estudios visuales; electrocardiografía; estudios radiológicos cuando correspondan; diagnósticos; tratamientos; prescripciones; incapacidades; restricciones médicas; recomendaciones laborales; información epidemiológica y demás información clínica necesaria para la vigilancia y protección de la salud. La recopilación se limitará a datos necesarios, adecuados y relevantes para las finalidades informadas.

IV. FINALIDADES PRIMARIAS

Los datos personales y sensibles podrán utilizarse para: realizar evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, específicas, de retorno al trabajo, reincorporación, cambio de puesto, vigilancia médica y egreso; integrar, conservar, actualizar y gestionar el expediente clínico ocupacional; identificar condiciones que requieran vigilancia, atención, seguimiento, adaptación o referencia médica; emitir dictámenes de aptitud médico-laboral; determinar restricciones, recomendaciones, adaptaciones, vigilancia específica y fechas de reevaluación; realizar vigilancia de la salud según factores de riesgo y exposiciones del puesto; brindar atención médica, primeros auxilios y atención de urgencias dentro del alcance del servicio; efectuar seguimiento epidemiológico y acciones preventivas; cumplir obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, medicina del trabajo, seguridad social y salud pública; atender requerimientos legalmente fundados de autoridades competentes; gestionar accidentes y enfermedades de trabajo; generar información estadística o epidemiológica preferentemente disociada; y realizar auditorías de cumplimiento y calidad usando la mínima información personal indispensable.

V. INFORMACIÓN QUE PODRÁ COMUNICARSE A RRHH, OPERACIONES Y OTRAS ÁREAS AUTORIZADAS

Como medida de minimización y confidencialidad, el expediente clínico ocupacional tendrá acceso restringido al personal médico y demás personal expresamente autorizado. Cuando sea necesario comunicar información a Recursos Humanos, Operaciones, HSEQ, Seguridad o áreas responsables de gestionar el puesto, la comunicación se limitará, como regla general, a la conclusión médico-laboral necesaria: APTO; APTO CONDICIONADO; APTO CON RESTRICCIONES, conforme al sistema vigente de SODEXO; así como restricciones funcionales, medidas preventivas, adecuaciones, temporalidad y fecha de reevaluación. Los diagnósticos específicos, antecedentes clínicos y resultados de estudios no se comunicarán rutinariamente a áreas administrativas u operativas, salvo consentimiento, obligación jurídica, emergencia médica u otra causa legal aplicable.

VI. FINALIDADES SECUNDARIAS

SODEXO no utilizará la información clínica ocupacional para publicidad, mercadotecnia o prospección comercial. Si para el análisis de gestión, indicadores epidemiológicos, dashboards, tendencias corporativas, investigación preventiva o mejora de programas de Salud Ocupacional, se utilizarán preferentemente datos disociados, agregados o anonimizados cuando la identificación individual no sea necesaria.

VII. CONSENTIMIENTO PARA DATOS PERSONALES SENSIBLES

Cuando sea jurídicamente necesario, SODEXO obtendrá el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular para el tratamiento de sus datos personales sensibles mediante firma autógrafa, firma electrónica u otro mecanismo de autenticación legalmente válido. Lo anterior no impedirá el tratamiento sin consentimiento en los supuestos permitidos expresamente por la legislación aplicable.

VIII. ENCARGADOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS

SODEXO podrá contratar proveedores especializados para servicios médicos, laboratorios, gabinete, plataformas tecnológicas, archivo, conservación documental u otros servicios necesarios. Cuando dichos proveedores traten datos por cuenta de SODEXO, deberán actuar conforme a instrucciones documentadas y a obligaciones contractuales de confidencialidad, seguridad de la información y protección de datos.

IX. TRANSFERENCIAS DE DATOS

SODEXO podrá comunicar o transferir datos cuando sea necesario para cumplir las finalidades descritas y conforme a la legislación aplicable, incluyendo autoridades sanitarias, Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridades laborales, judiciales o administrativas competentes, instituciones de salud y otras personas físicas o morales cuando exista obligación o habilitación jurídica. Cuando sea viable, la transferencia se limitará a los datos estrictamente necesarios y se privilegiará la disociación.

X. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

SODEXO implementará y mantendrá medidas administrativas, físicas y técnicas destinadas a proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. Las medidas deberán atender el riesgo, la sensibilidad de la información y las consecuencias potenciales para las personas titulares. El personal que intervenga en el tratamiento estará sujeto a obligaciones de confidencialidad que subsistirán después de terminar su relación laboral, profesional o contractual.

XI. CONSERVACIÓN DEL EXPEDIENTE

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades que justificaron su tratamiento y durante los periodos previstos por las disposiciones aplicables. Para expedientes clínicos se observarán los periodos mínimos establecidos por la NOM-004-SSA3-2012 y cualquier plazo adicional que resulte aplicable por razones laborales, sanitarias, de seguridad social o de responsabilidad jurídica. Una vez concluidos los periodos correspondientes, la información será bloqueada, suprimida, destruida o anonimizada, según proceda.

XII. DERECHOS ARCO

La persona titular podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición respecto de sus datos personales, conforme a la legislación aplicable. Las solicitudes deberán presentarse ante SALUD OCUPACIONAL SODEXO, mediante Salud.Ocupacional@sodexo.com, SODEXO atenderá las

solicitudes dentro de los plazos legales aplicables y podrá requerir la información necesaria para acreditar identidad y localizar los datos objeto de la solicitud.

XIII. REVOCACIÓN Y LIMITACIÓN DEL USO

La persona titular podrá solicitar la revocación de su consentimiento o la limitación del uso o divulgación de sus datos mediante los mecanismos indicados en este Aviso. La revocación no tendrá efectos retroactivos y podrá no resultar procedente respecto de tratamientos que deban conservarse o continuar por obligación jurídica.

XIV. VULNERACIONES DE SEGURIDAD

Cuando ocurra una vulneración de seguridad que afecte de forma significativa los derechos de las personas titulares, SODEXO realizará las acciones de contención, análisis, corrección y comunicación que correspondan conforme a la legislación vigente y a sus procedimientos internos.

XV. MODIFICACIONES AL AVISO

SODEXO podrá modificar o actualizar este Aviso cuando existan cambios normativos, operativos, tecnológicos, contractuales o relacionados con las finalidades del tratamiento. Las versiones vigentes estarán disponibles en SALUD OCUPACIONAL SODEXO.

XVI. DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA

La persona trabajadora o candidata manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada directamente al personal autorizado de Salud Ocupacional durante la entrevista médica, historia clínica, cuestionarios de salud, evaluaciones médico-laborales y procedimientos de vigilancia de la salud es, a su leal saber y entender, verdadera, completa y actualizada respecto de los aspectos que le hayan sido expresamente solicitados y que resulten pertinentes para la evaluación médico-laboral, prevención de riesgos y protección de su seguridad y la de terceras personas.

La persona titular se compromete a informar al personal de Salud Ocupacional cambios relevantes en su condición de salud que, conforme a valoración médica, puedan afectar de manera significativa y directa:

- La realización segura de las actividades esenciales de su puesto;
- El cumplimiento de restricciones o recomendaciones médicas previamente establecidas;
- Su exposición a factores de riesgo ocupacional;
- La seguridad de otras personas durante la ejecución del trabajo; o
- Las medidas de vigilancia de la salud que resulten necesarias.

Esta obligación deberá interpretarse según la naturaleza del puesto y los riesgos de exposición, respetando dignidad, privacidad, confidencialidad y no discriminación. La información clínica deberá proporcionarse al personal médico o de Salud Ocupacional autorizado; las áreas administrativas u operativas recibirán, como regla general, únicamente la conclusión funcional necesaria para gestionar el trabajo seguro.

XVII. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La persona trabajadora reconoce que la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas de trabajo, medidas de seguridad y salud, reconocimientos médicos previstos por las disposiciones aplicables y el Reglamento Interior de Trabajo, comunicación de enfermedades contagiosas en los supuestos legales y adopción de medidas preventivas para evitar accidentes o enfermedades.

1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables.
2. Observar el Reglamento Interior de Trabajo, las Normas Oficiales Mexicanas y las medidas de seguridad y salud indicadas.
3. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el Reglamento Interior de Trabajo y demás normas vigentes aplicables.
4. Informar, mediante los mecanismos confidenciales establecidos, las enfermedades contagiosas cuando exista obligación legal de hacerlo.
5. Abstenerse de actos que puedan poner en peligro su seguridad, la de otras personas o las instalaciones.
6. Adoptar medidas preventivas y seguir procedimientos indicados para evitar accidentes y enfermedades de trabajo.

XVIII. OMISIÓN, OCULTAMIENTO O FALSEDAD DE INFORMACIÓN RELEVANTE

La omisión, ocultamiento o falsedad de información médica no producirá, por sí misma y de manera automática, la terminación de la relación laboral. Cada caso deberá analizarse individualmente a la luz de los hechos, la materialidad de la información, la intención, el riesgo generado y el supuesto jurídico aplicable.

Cuando se identifique una posible omisión, ocultamiento, alteración o falsedad, SODEXO valorará, entre otros:

- Si la información era conocida por la persona;
- Si fue expresamente solicitada;
- Su relación directa con las funciones y riesgos del puesto;
- La existencia o inexistencia de intención de engañar;
- El riesgo generado para la propia persona o terceros;
- Las medidas preventivas que pudieron haberse adoptado;
- El reglamento interior de trabajo y condiciones aplicables;
- La legislación laboral vigente y el debido proceso interno.

XIX. PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La existencia de una enfermedad, discapacidad, condición crónica, tratamiento médico, antecedente quirúrgico u otra condición de salud no constituirá por sí misma motivo para negar el empleo, modificar injustificadamente las condiciones laborales o terminar la relación de trabajo. Las decisiones médico-laborales deberán sustentarse en la relación objetiva entre condición de salud, funciones esenciales del puesto, peligros y exposiciones, evaluación médica individual y posibilidad de implementar controles o ajustes compatibles con el trabajo.

La información de salud no deberá utilizarse con fines discriminatorios. No se exigirá certificado médico de no embarazo como requisito de ingreso, permanencia o ascenso. Cuando exista una condición que requiera restricción o adaptación, Salud Ocupacional determinará las recomendaciones funcionales necesarias procurando no comunicar diagnósticos específicos a áreas administrativas u operativas salvo fundamento jurídico.

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y MANIFESTACIÓN DE LA PERSONA TITULAR

Declaro que he leído y comprendido el presente Aviso de Privacidad Integral y que conozco las características y finalidades del tratamiento de mis datos personales y datos personales sensibles.

☐ He tenido oportunidad de proporcionar al personal de Salud Ocupacional la información que conozco y que me ha sido expresamente solicitada para realizar mi evaluación médico-laboral.

☐ Manifiesto que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada es verdadera, completa y actualizada.

☐ Me comprometo a comunicar oportunamente a Salud Ocupacional cualquier cambio relevante relacionado directamente con mi seguridad en el trabajo o con las restricciones y recomendaciones médico-laborales indicadas.

☐ Comprendo que mi información médica será tratada de manera confidencial y que una eventual omisión, ocultamiento o falsedad será analizada conforme a las circunstancias del caso y la legislación aplicable, sin consecuencias automáticas por el solo hecho de existir una condición de salud.

☐ Cuando legalmente resulte necesario, OTORGO EXPRESAMENTE MI CONSENTIMIENTO para el tratamiento de mis datos personales sensibles relacionados con mi salud en los términos de este Aviso.

Nombre completo	
Número de colaborador / ID	
Centro de trabajo / Unidad	
Puesto	
Firma	
Fecha	

Importante: la firma de este apartado documenta el consentimiento cuando sea requerido y la recepción del Aviso. No sustituye el análisis jurídico de los supuestos en los que la ley permita o exija tratamiento sin consentimiento.